

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1476/2533

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมืองแร่อันฮวด กับ
พวก

จำเลย

นายกำปนาท หิรัญวัฒน์ศิริ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 29
ตุลาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงิน เสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118,117)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นพอใจและ

ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มีพาศน์ โปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>